



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1477 del 22/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 del 22/09/2026

PROPOSTA N. 2599 del 22/09/2026

OGGETTO: Collocamento a riposo personale dipendente.

DIRIGENTE

Preso atto: di quanto disposto dall' art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per i dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto al trattamento pensionistico anticipato si consegue al maturare di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi, come previsto dalla Tabella n. 1 allegata al medesimo decreto-legge;

VISTO il comma 2 del citato art.15 del D.L. 4/2019, secondo cui al requisito contributivo di cui all'art.24, c.10, del D.L. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/11, non trovano applicazione, dal 1 gennaio 2019 fino al 31.12.2026, gli adeguamenti della speranza di vita di cui all'art.12 del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i.;

VISTA, altresì, la circolare INPS n.11 del 29.01.19, recante prime disposizioni operative sull'applicazione del D.L. n.4/2019;

Accertato che il dipendente

*****.

che lo stesso ha presentato domanda di pensione anticipata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. *****

Dato atto che, ai fini del computo dell'anzianità complessiva utile al diritto e alla misura del trattamento pensionistico, deve essere considerato anche
j|*****

Considerato che, in applicazione della normativa sopra richiamata, il dipendente ha diritto al trattamento pensionistico anticipato, avendo maturato, alla data del 30 settembre 2026, ultimo giorno lavorativo, un'anzianità contributiva superiore al requisito minimo previsto dalla legge,

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla collocazione a riposo del dipendente

Visti e Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. Lgs. 198/2006 recante "Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna";
- la legge n. 133/2008 ed in particolare l'art. 71, comma 1 (cd legge Brunetta);
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- i CCNL vigenti del Comparto Funzioni Locali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 15.04.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 15.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 , esecutiva ai sensi di legge , con la quale è stata approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2025 ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 – approvazione" ;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 13.08.2026 ad oggetto " Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.lgs.n.267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06 giugno 2025, recante ad oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 con la quale è stato integrato e parzialmente modificato il PIAO 2025-2027 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.197/2025

Dato atto altresì:

della competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 15 dell' 15 settembre 2025 e successivo decreto n.1 del 02 febbraio 2026 ;

che il responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo Antonia Lucchino;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti-corruzione n. 190/2012;

Accertata la regolarità legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA

Di prende atto e:

1. **di collocare a riposo**, per pensionamento anticipato per raggiunti limiti di servizio

2. **di notificare** il presente provvedimento al dipendente diretto interessato anche brevi manu o tramite email, al Dirigente dei Servizi manutentivi, all'Ufficio Conti del personale per il seguito di competenza;

3. **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza, dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

4. **di specificare** che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente piano per la prevenzione della corruzione e non ha rilevanza economica;

5. **di specificare altresì che:** il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

6. **che** il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il responsabile del procedimento

Antonia Lucchino

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2599 del 22/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 22/09/2026

Il Dirigente

Dott.ssa AIELLO NADIA